都安瑶族自治县三只羊乡
“2·16”一般道路交通事故调查报告

2019年2月16日18时05分，在X909县道三只羊至丁洞线7Km+180m路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立三只羊乡“2·16”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况

1.莫**，男，30岁，壮族，1988年12月15日出生，系广西**********居民，机动车驾驶证号：452725**********，档案编号：451201104273，准驾车

型：B2，初次领证日期：2012年02月24日。交通方式：驾驶桂M*****号重型自卸货车，联系电话：135**********。

2.袁*，男，36岁，瑶族，1983年02月28日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，公民身份号码：452730**********。交通方式：步行，家属联系电话：150*********。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂M****号重型自卸货车，车辆所有人：河池市丰翔运输有限公司，所有人住址：河池市金城江区乾霄路中意新苑1号楼3单元202号房，车辆品牌型号：解放牌CA3250P66K2L2T1A1E5，车辆识别代码：LFNKRXRP6H1F73459，发动机号：52974014，初次登记日期：2018年03月20日，检验有效期止：2019年03月31日。该车承保于中国人民财产保险有限公司。

（三）事故道路基本情况

事故现场为三只羊至丁洞线7公里+180米路段，现场道路为由西往东的下陡坡左转弯路段，坡度为7度，道路一端通往三只羊乡方向，一端通往龙头乡方向，其道路为机非混合道路，道路宽度为550cm，为潮湿的水泥路面，道路北侧为山体，南侧为山崖，道路南侧为金属波形防护栏，事故为雨天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年2月16日18时05分，莫**驾驶桂MR3066号重型自卸货车从三只羊驶往金城江方向，行至三只羊至丁洞线7Km+180m时，车辆失控后与行人袁帅发生碰撞，造成袁*受伤经现场抢救无效死亡的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年02月16日19时30分，都安瑶族自治县公安局交管大队事故值班民警接到都安县110指挥中心指令：有人电话报案称都安县三只羊往丁洞7Km左右路段）有一辆大货车撞到一个人，现在人已经死亡，要求交警出警处理。接到报案后,交管大队韦锦规副大队长带领事故中队谭芬、黄敏华、韦幸赶赴现场进行现场勘查和调查取证工作。

初步勘查：2019年2月16日18时05分，莫**驾驶桂M*****号重型自卸货车从三只羊驶往金城江方向，行至X909县道三只羊至丁洞线7Km+180m时，车辆失控后与行人袁*发生碰撞，造成袁帅受伤经现场抢救无效死亡的道路交通事故，现场为原始现场，无变动。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成袁*死亡，直接经济损失0元。

袁*，男，36岁，瑶族，1983年02月28日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

莫**驾驶超载和不符合安全技术标准的车辆上道路行驶在潮湿的道路上在下陡坡时操作不当是事故发生的根本因素。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

当事人莫**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 “驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第四十八条第一款 “机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定，其违法过错行为是事故发生根本原因。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，莫家运应承担事故的全部责任，袁帅无事故责任。

袁*嫌交通肇事罪，建议追究其刑事责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严惩交通违法行为,减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县公安局

2019 年 4 月 11 日